

[기출][1][2025-1-1]우선재고용의무 위반에 따른 근로자 지위 인정 여부

【문제 1】 A 호텔은 상시 근로자 100 명을 사용하여 호텔업을 운영하는 회사이고, 甲과 乙은 A 호텔의 일식당에서 조리사로 근무하던 근로자이다(甲의 입사일 : 2018. 3. 1, 乙의 입사일 : 2013. 3. 1.). A 호텔은 2020 년부터 코로나 사태로 심각한 경영난을 겪게 되자, 경영상 이유에 의한 해고를 실시하기로 결정하고, 근로기준법 소정의 요건을 갖추어 2020. 8. 31. 甲과 乙을 포함한 20 명의 근로자를 경영상 이유로 해고하였다. 이렇게 해고된 근로자 중에 甲과 乙을 포함하여 3 명이 A 호텔 일식당에서 조리사로 근무하던 사람이었다. 위 해고 당시 甲은 A 호텔로부터 월 500 만원의 임금을 받고 있었다. 甲은 위 해고 이후 연락처를 변경한 사실이 없다. 甲은 위 해고 이후 실직 상태에서 구직을 위해 노력하다가 2023. 6. 1. 월 400 만원의 임금을 받는 조건으로 B 호텔에서 조리사로 채용되었다.

A 호텔은 2022 년 하반기부터 경영상황이 개선되자 2023. 3. 1. 乙을 일식당의 조리사로 다시 채용하였고, 2023. 8. 1. 2 명을 일식당의 조리사로 신규 채용하였다. 그런데 A 호텔은 일식당 조리사의 채용을 진행하면서 甲에게는 채용절차의 진행 사실을 고지하지 않았다. 甲은 2024. 10. 경 뒤늦게 A 호텔이 3 명의 일식당 조리사를 채용한 사실을 알게 되었고, 이에 A 호텔에 "B 호텔을 그만두고 A 호텔 일식당으로 복귀하고 싶다"는 의사를 표시했으나, A 호텔은 이미 위 경영상 이유에 의한 해고일로부터 3 년이 경과하였다는 이유로 甲의 요청을 거부하였다. 이에 甲은 "자신이 A 호텔의 근로자의 지위에 있다"고 주장하는 한편, "A 호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500 만원의 비율로 산정한 임금 상당액의 손해배상 의무가 있다"고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) "甲이 A 호텔의 근로자의 지위에 있다"는 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (20 점)